

Київський апеляційний суд
03110, м. Київ, вул. Солом'янська,
2а

Заявник
ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ
ел. пошта mika4y@gmail.com
тел. 380631859020
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52
РНОКПП 3144710076

Справа № **754/3701/24**
Провадження № **22-**
ц/824/9360/2025
Суддя **Приходько Костянтин**
Петрович

Заява про видачу виконавчого документу

31.01.2025р. Деснянським районним судом міста Києва було ухвалено рішення по справі №754/3701/24 за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про відшкодування збитків, завданих внаслідок ДТП. Цим рішенням Деснянський районний суд зобов'язав боржника Довгого Б.С. відшкодувати Ткачуку М.В.:

- 109 067,50 грн. - шкода, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
- 2411,35 грн. - витрати по сплаті судового збору;
- 7000,00 грн - витрати на правничу допомогу в розмірі.

Це рішення залишено без змін постановою апеляційного суду від 17.06.2025р. та набрало законної сили 31.01.2025 року.

Окремо зазначаю, що 09.08.2025р. мною було подано заяву про видачу виконавчого листа, згідно з реєстраційною карткою документа - зареєстрована канцелярією суду 11.08.2025 р.. Проте суд не виконав покладений на нього обов'язок щодо оформлення виконавчого листа, натомість лише 21.10.2025 р. було винесено ухвалу про відстрочку виконання рішення від 31.01.2025 р. Внаслідок цього я був фактично позбавлений гарантованого права на своєчасне виконання судового рішення, що суперечить вимогам ст. 431 ЦПК України та принципу справедливого судового розгляду (ст. 6 Конвенції про захист прав людини).

Ухвалою Деснянського районного суду від 21.10.2025р. виконання рішення було

відстрочено до 31.01.2026р.. Таким чином, рішення підлягає примусовому виконанню з 01.02.2026р., і на момент подання цієї заяви немає жодних перешкод для видачі виконавчого листа.

Частиною 1 ст. 431 ЦПК України визначено, що виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - електронними цифровими підписами всіх суддів, які входять до складу колегії).

Виконавчий лист, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, — ухвала суду є виконавчими документами. Виконавчий лист, судовий наказ, ухвала мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом (ч. 3 ст. 431 ЦПК України).

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначаються:

- 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;
- 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
- 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника – фізичної особи;
- 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);
- 5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;
- 6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
- 7) строк пред'явлення рішення до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 43, 49, 64, 431 ЦПК України, ЗУ «Про виконавче провадження»

ПРОШУ СУД:

- 1) Видати виконавчий лист у справі №754/3701/24 **в електронній формі** у зв'язку з **проходженням мною військової служби у складі Збройних сил України;**

2) Зазначити у виконавчому листі вказані нижче дані, які ідентифікують стягувача та боржника:

Позивач (стягувач): **Ткачук Михайло Васильович, 05.02.1986 р.н., РНОКПП: 3144710076, адреса: вул. Європейська, 1, кв. 52, с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., 07354, місце роботи: військовослужбовець Збройних Сил України, реквізити: UA553052990000026206896205529 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК")**

Відповідач (боржник): **Довгий Богдан Сергійович, 22.10.2001 р.н., РНОКПП: 3718508815, адреса: вул. Данькевича, 3, кв. 176, м. Київ, 02232, місце роботи _____, реквізити _____.**

Додатки:

1. dovidka pro vidkryttya rahunku_260201_171251.pdf.
2. РІШЕННЯ_754_3701_24.pdf.
3. паспорт.pdf.
4. Витяг_про_місце_проживання.pdf.
5. IDK.pdf.
6. ухвала від 21.10.2025.zip.
7. Форма 5 (2).pdf.

01.02.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**